

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ



Política de protección y uso de datos para aspirantes

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
Nombre: Christian Espinosa Velarde Cargo: Delegado de Protección de Datos	Nombre: Ana María Paz Cargo: Departamento Legal	Nombre: Diego Quiroga Cargo: Rector
Fecha: marzo 2025	Fecha: marzo 2025	Fecha: marzo 2025

PROTECCIÓN Y USO DE DATOS PERSONALES PARA ASPIRANTES

Conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, te informamos lo siguiente:

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de mis datos personales?

La UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ (en adelante, “USFQ”) es responsable del tratamiento de los datos personales. Por ello, pone a tu disposición la siguiente información:

Domicilio:	Av. Diego de Robles S/N y Pampite, Quito-Ecuador.
Teléfono:	(02) 297-1700.
Correo electrónico DPO:	datos@usfq.edu.ec
Página web:	https://www.usfq.edu.ec/es

2. ¿A quiénes aplica este aviso de privacidad?

Este aviso de privacidad aplica a las personas que postulan a las carreras de pregrado, posgrado y en general a los programas educativos ofertados por la USFQ.

3. ¿Cuál es el objetivo de esta política?

Informar a los aspirantes sobre los tratamientos de sus datos personales a fin de garantizar su derecho a la protección de estos.

4. ¿Cómo obtenemos tus datos personales?

Los datos personales tratados son proporcionados por los aspirantes a través de diversos canales. Particularmente, el formulario de la USFQ, las redes sociales, el correo electrónico, de forma física y por teléfono.

El aspirante reconoce que la información proporcionada es completa, correcta y actualizada.

5. ¿Cómo utilizamos tus datos personales?

Sobre la base de medidas precontractuales o cumplimiento de obligaciones contractuales:

- **Para el proceso de inscripción:** tratar los datos personales necesarios para llevar a cabo la inscripción y el registro de los participantes en el examen de admisión de la USFQ.
- **Para la gestión del examen de admisión:** utilizar los datos personales para realizar las actividades relacionadas con la gestión del examen, como la inclusión en listados de participantes, el envío de calificaciones y las comunicaciones sobre el día, hora y lugar del examen.
- **Para la gestión del proceso de admisión:** procesar los datos personales necesarios para verificar los requisitos, gestionar las actividades inherentes al proceso de admisión y mantener comunicaciones relacionadas con este proceso.

- **Para el pago:** utilizar los datos personales necesarios para procesar los pagos correspondientes al examen de admisión.

Sobre la base del cumplimiento de obligaciones legales:

- **Para el cumplimiento de obligaciones que le correspondan a la USFQ por mandato legal:** la USFQ podrá tratar tus datos personales para cumplir con determinadas obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Entre otras, la USFQ tratará tus datos personales con el fin de cumplir las obligaciones establecidas en la normativa relativa a: medio ambiente, leyes tributarias y la normativa de protección de datos de carácter personal vigente, entre otras aplicables y exigibles a la USFQ.

Sobre la base del consentimiento libre, informado, inequívoco y específico:

- **Para el análisis de datos y la elaboración de perfiles:** la USFQ procesa tus datos personales con el propósito de analizar y crear perfiles que contribuyan al desarrollo del proceso de reclutamiento y la asignación de becas, asegurando una evaluación objetiva y alineada con sus criterios.
- **Para ceder los datos personales a terceras empresas nacionales o extranjeras:** la USFQ podrá transferir tus datos personales a entidades nacionales o extranjeras con las que mantenga vínculos de colaboración, cooperación o alianzas estratégicas. Esto incluye, la cesión de tus datos para la evaluación del examen de admisión y otros fines directamente relacionados con los objetivos institucionales.
- **Para el envío de comunicaciones personalizadas por cualquier canal:** la USFQ utilizará tus datos personales para enviarte comunicaciones comerciales personalizadas a través de diversos canales, incluidos medios electrónicos, aplicaciones, chat y redes sociales. Estas comunicaciones estarán diseñadas para informarte sobre los productos y servicios alineados con tus intereses y las necesidades particulares, mejorando tu experiencia con la USFQ.

6. ¿Qué tipos de datos personales son tratados?

Datos Personales no sensibles:

- Datos identificativos (por ejemplo: nombres, apellidos, número de cédula, imagen, firma).
- Datos de contacto (por ejemplo: correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, dirección).
- Característica personal (por ejemplo, estado civil, cónyuge, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad, cargo, etnia).
- Académicos y profesionales (por ejemplo, la formación, las titulaciones, la experiencia profesional, la pertenencia a colegios o asociaciones profesionales, el programa académico de interés, el período de ingreso, el nombre de colegio).

Datos Personales sensibles:

- Datos de salud (por ejemplo, discapacidad).
- Datos crediticios (por ejemplo, tarjeta de crédito, cuenta bancaria).

7. Protección de los datos personales de categorías especiales

La normativa sobre tratamiento de datos clasifica como “categorías especiales” ciertos datos sensibles. Por ejemplo, la información sobre tu estado de salud. Respecto de los datos de salud, la obtención y el tratamiento del dato, se realizará conforme a los requisitos establecidos en la normativa vigente, para lo cual consiente explícitamente su tratamiento.

8. ¿Cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

La USFQ determina los plazos de conservación de los datos personales de los aspirantes considerando las finalidades del tratamiento y lo establecido en la normativa aplicable. Tus datos serán conservados únicamente durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades o hasta que el aspirante ejerza sus derechos, salvo que exista una obligación legal que exija su conservación.

En caso de existir un proceso judicial o investigaciones, tus datos personales serán conservados durante el tiempo que dure el proceso y posteriormente por el periodo de prescripción de las responsabilidades legales que varía según el tipo de caso y la normativa aplicable. Por ejemplo, los datos recopilados para la preparación de las denuncias penales o para requerimientos de autoridades judiciales se conservan hasta que caduque el plazo de reclamación o la acción legal.

9. ¿Qué terceros pueden acceder a tus datos personales?

La USFQ únicamente compartirá tus datos personales con terceros cuando exista un fundamento jurídico para ello o tras la obtención de tu consentimiento. Se entenderá que existe un fundamento jurídico para realizar tales comunicaciones cuando una norma jurídica obligue a la comunicación o esta resulte necesaria para la prestación del servicio.

Los principales destinatarios son:

- a. Entidades del sector público competentes y autoridades de control que tengan la facultad de solicitar información sobre tus datos. Por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas, los Jueces y Tribunales, la Fiscalía, la Policía Nacional, la Superintendencia de Protección de Datos, entre otras.
- b. Auditores externos en cumplimiento de obligaciones contractuales y legales aplicables a la USFQ.
- c. Prestadores de servicios de pago, así como los propios sistemas de pago y los prestadores de servicios tecnológicos pueden estar obligados por la legislación nacional a facilitar información sobre las transacciones dinerarias a las autoridades u organismos de control, en el marco de la lucha contra los delitos de lavado de activos, omisión de control de lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo, delincuencia organizada y otro tipo de delitos que generan recursos económicos que pueden ser objeto de lavado de activos .

Si compartimos tu información personal, nos aseguraremos de que existan mecanismos adecuados para proteger tus datos personales de acuerdo con lo señalado en la normativa de protección de datos y demás directrices emitidas por la Superintendencia de Protección de Datos.

Finalmente, te informamos que la USFQ utiliza los servicios de terceras empresas para gestionar la relación con los aspirantes. Por ello, estos terceros podrán acceder a tus datos personales. Las empresas proveedoras podrán clasificarse en las siguientes categorías: proveedores de servicios tecnológicos e informáticos, empresas de gestión y mantenimiento de sistemas, servicios de gestión de cobro y recuperación de cartera por cuenta de terceros, proveedores de servicio de medios de pago, entidades bancarias o financieras, servicios de asesoramiento jurídico y tributario, proveedores de servicios de consultoría y educación, empresas acreedoras y de servicios de marketing y comunicación, así como servicios profesionales generales. Lo descrito constituye un ejemplo, en este sentido, la USFQ podrá requerir los servicios de empresas pertenecientes a otros sectores a fin de prestar un servicio de calidad.

La USFQ velará por el correcto tratamiento de los datos personales por parte de estos proveedores de servicios.

Toda transferencia de tus datos personales fuera del Ecuador se realizará conforme a la normativa vigente y a las disposiciones que en su momento emita la Superintendencia de Protección de Datos.

10. ¿Qué derechos puedo ejercer sobre mis datos personales?

Según lo señalado en la legislación de protección de datos personales, tienes derecho a:

- a) Remisión de más detalles sobre el uso que hacemos de tus datos.
- b) Remisión de una copia de los datos personales que nos proporcionas en los lineamientos de la LOPDP.
- c) Actualización de cualquier dato modificado o cambiado y rectificación de cualquier inexactitud en los datos personales que tratamos en los lineamientos de la LOPDP.
- d) Eliminación de cualquiera de tus datos personales cuando ya no tengamos un fundamento legal para utilizar.
- e) Cuando el tratamiento se base en el consentimiento, retirar tu consentimiento para que dejemos de realizar ese tratamiento concreto.
- f) Oponerse a cualquier tratamiento basado en el interés legítimo cuando: a) No se afecten derechos y libertades fundamentales de terceros, la ley se lo permita y no se trate de información pública, de interés público o cuyo tratamiento está ordenado por la ley. b) El tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa; el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles; en cuyo caso los datos

personales dejarán de ser tratados para dichos fines. c) Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento como consecuencia de la concurrencia de un interés legítimo, previsto en el artículo 7, y se justifique en una situación concreta personal del titular, siempre que una ley no disponga lo contrario, A menos que nuestras razones para llevar a cabo dicho tratamiento superen cualquier perjuicio a tus derechos de protección de datos.

- g) Suspender el tratamiento de tus datos en las siguientes situaciones: a) Cuando el titular impugne la exactitud de los datos personales, mientras el responsable de tratamiento verifica la exactitud de los mismos; b) El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; c) El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; y, d) Cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 31 de la presente LOPDP, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.
- h) La portabilidad de tus datos en un formato compatible, actualizado, estructurado, común, interoperable y de lectura mecánica, preservando tus características; o a transmitirlos a otros responsables en los lineamientos de la LOPDP.
- i) No ser sujeto de decisiones total o parcialmente automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, que produzcan efectos jurídicos en él o que atenten contra tus derechos y libertades fundamentales.

El ejercicio de estos derechos está sujeto a ciertas excepciones, en algunos casos establecidas en la LOPDP, para salvaguardar el interés público (p. ej., prevenir o detectar un acto ilícito) y los intereses de la USFQ. Si ejerces alguno de estos derechos, se verificará la legitimidad de la solicitud y recibirá una respuesta en el plazo de hasta quince (15) días.

Si no estás satisfecho con el uso de tu información personal o de la respuesta que recibiste al ejercer tus derechos, tienes derecho a presentar una queja ante la Autoridad de Protección de Datos Personales, a través de los canales habilitados para el efecto.

Asimismo, podrás solicitar la revocación del consentimiento otorgado para el tratamiento de tus datos.

Para ejercer los indicados derechos o plantear cualquier cuestión relativa al tratamiento de tus datos personales, debes dirigirte al Delegado de Protección de Datos Personales a través de un correo electrónico a: datos@usfq.edu.ec.

11. ¿Cómo protegen mis datos personales?

Dado que la USFQ respeta tu privacidad y valora tu confianza, las únicas personas que acceden a tus datos personales son aquellas que deban utilizar para llevar a cabo las actividades descritas en este aviso de privacidad.

La organización utiliza medidas de seguridad técnicas, organizativas, administrativas y jurídicas para proteger la seguridad, así como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus datos personales. Estas medidas fueron implementadas para proteger tu información

personal contra el acceso, revelación, uso y modificación no autorizados y son revisadas, probadas de forma periódica.

A pesar de esto, y dado que Internet no es un entorno 100% seguro, no podemos garantizar, ni asegurar la seguridad de cualquier información que nos proporcione. No podemos garantizar, ni tampoco garantizamos la seguridad absoluta de las comunicaciones hacia o desde nuestros sitios web o aplicaciones y herramientas digitales, o que los datos que sean transmitidos o almacenados en o a través ellas, están o estarán totalmente seguros contra su pérdida, mal uso o acceso no autorizado por parte de terceros.

12. Actualización

La USFQ está constantemente actualizando sus procesos internos para brindarte un mejor servicio. Por ello, es posible que actualicemos este aviso de privacidad periódicamente. Si realizamos cambios importantes, te notificaremos a través de nuestros medios oficiales.

Última actualización: marzo 2025.